K2·1 Seuils et dates d'application

« 2 critères sur 3 dépassés à la clôture »
[vNN] = ligne de docs/VERIF.md

Commissaire aux comptes (CAC) obligatoire

Entité	Bilan	CA HT	Salariés	Textes	Application	Où
Société isolée : SA, SAS, SARL, SNC	**5 M€**	**10 M€**	**50**	L. 225-218, L. 227-9-1, L. 223-35, L. 221-9 ; seuils D. 221-5	exercices ouverts à compter du 1/1/2024	V6 · 75, 46, 52, 29, 22 [v35]
Même société, **exercice ouvert avant le 1/1/2024**	4 M€	8 M€	50	anciens seuils (exercices ouverts avant 2024)	ex. exercice 1/9/2023 – 31/8/2024 : anciens seuils ; exercice suivant : nouveaux	Mém. Audit [v35, v41]
Tête de « petit groupe » (contrôle des sociétés, pas de comptes consolidés obligatoires, pas EIP)	5 M€ cumulés	10 M€ cumulés	50 cumulés	L. 821-43 al. 1 (ex L. 823-2-2) ; D. 821-171 renvoie à D. 221-5	idem sociétés	V2 · 37 ; V6 · 90-91
Filiale « significative » d'une tête de petit groupe	2,5 M€	5 M€	25	L. 821-43 al. 3 ; D. 821-172	exercices ouverts dès le 1/1/2024 (avant : 2 / 4 / 25)	V6 · 91 [v37]
Association ou personne morale non commerçante **à activité économique**	1,55 M€	3,1 M€ (CA ou ressources)	50 (CDI, moyenne des fins de trimestre)	L. 612-1 ; R. 612-1 (CAC + suppléant)	—	V6 · 70-71, 87
Association **subventionnée**	subventions publiques en numéraire > **153 000 €** par an (montant global)			L. 612-4 ; D. 612-5	—	V6 · 71-72, 88

Règle commune	Contenu	Où
Sortie de l'obligation	**Sociétés, petits groupes, filiales** : 2 critères sur 3 non dépassés pendant les 2 exercices précédant l'expiration du mandat ; le mandat en cours va à son terme. **Associations** : 2 exercices successifs sous les seuils → l'organe délibérant qui statue sur les comptes **met fin au mandat**.	V6 · 75, 91, 88 [v38]
Calcul des salariés	Moyenne des effectifs mensuels (L. 130-1 I CSS), sauf associations (fins de trimestre, R. 612-1).	V6 · 74, 17, 87 [v39]
Dispense « petit groupe »	Pas d'obligation si la tête est elle-même contrôlée par une entité qui a désigné un CAC.	V2 · 37 [v40]

Catégories d'entreprises (D. 123-200) et de groupes (D. 230-2) — exercices ouverts dès le 1/1/2024

Catégorie	Bilan	CA net	Salariés	Effet	Où
Micro-entreprise	450 000 €	900 000 €	10	présentation simplifiée ; comptes non publiés possibles (L. 232-25)	V6 · 74, 59 [v44]
Petite entreprise	7,5 M€	15 M€	50	compte de résultat non publié possible (L. 232-25), sauf société d'un groupe	V6 · 74, 59
Moyenne entreprise	25 M€	50 M€	250	au-delà : grande entreprise	V6 · 74
Petit groupe / groupe moyen-grand	9 M€ / 30 M€	18 M€ / 60 M€	50 / 250	exemption de comptes consolidés (L. 233-17 2°) si l'ensemble **n'est pas un grand groupe** : on regarde 30 / 60 / 250, pas 9 / 18 / 50	V6 · 82, 60 [v45]

Fiscal 2026

Régime	Seuil / taux	Période	Texte	Où
Micro-BIC ventes et hébergement	**203 100 €** ; abattement 71 % (meublé de tourisme non classé : 15 000 €, 30 %)	2026-2028	CGI 50-0	Mém. Fiscal [v72, v73]
Micro-BIC services et micro-BNC	**83 600 €** ; abattement 50 % (BIC) / 34 % (BNC) ; minimum 305 €	2026-2028	CGI 50-0, 102 ter	Mém. Fiscal [v72, v73]
Franchise en base de TVA	85 000 € ventes / 37 500 € services ; seuils majorés 93 500 / 41 250 € ; seuil unique de 25 000 € abandonné (loi 2025-1044)	2026 (inchangés par la LF 2026)	CGI 293 B ; au 1/1/2027 : recodification dans le CIBS, **article à vérifier**	Mém. Fiscal [v75, v76]
IS	25 % ; **15 % jusqu'à 42 500 €** de bénéfice si CA ≤ 10 M€, capital entièrement libéré, détenu à 75 % au moins par des personnes physiques	LF 2026	CGI 219	Mém. Fiscal [v81]
Compte bancaire dédié (micro-entrepreneur)	CA > 10 000 € deux années consécutives	—	L. 613-10 CSS	Mém. Fiscal [v71]

K2·2 Nomination du CAC

Qui est obligé, qui nomme, quand, comment, combien de temps

1. Qui est obligé de nommer un CAC ?

Situation	Règle	Texte	Où
Société au-dessus des seuils (fiche 1)	Au moins un CAC dès que 2 seuils sur 3 sont dépassés à la clôture.	SA L. 225-218 ; SAS L. 227-9-1 ; SARL L. 223-35 ; SNC L. 221-9	V6 · 46, 52, 29, 22
Tête de petit groupe ; filiale significative	Au moins un CAC (même CAC possible pour les deux).	L. 821-43 (ex L. 823-2-2)	V2 · 37
Comptes consolidés obligatoires	**Au moins deux CAC** (co-commissariat).	L. 821-41 (ex L. 823-2)	V2 · 37 [v29]
Entité d'intérêt public (EIP)	Au moins un CAC.	L. 821-42	V2 · 37
Associations	Seuils économiques ou subventions > 153 000 €.	L. 612-1 ; L. 612-4	V6 · 70-72
Sous les seuils : demande en justice	Associés ou actionnaires représentant **au moins 1/10 du capital** (SA, SAS, SARL). En SNC, un seul associé suffit.	L. 225-218, L. 227-9-1, L. 223-35 ; L. 221-9	V6 · 46, 52, 29, 22 [v25, v26]
Sous les seuils : demande motivée	Associés représentant **au moins 1/3 du capital** : demande motivée à la société, qui doit nommer un CAC pour **3 exercices**.	mêmes articles ; NEP 911 §02	V6 · 23, 29, 46, 52 ; V1 · 99

2. Qui nomme et comment ?

Point	Règle	Texte	Où
Organe	Statuts, ou **assemblée générale ordinaire** (ou organe analogue). SA : projet de résolution du conseil (ou des actionnaires). SAS : décision collective des associés, selon les statuts.	L. 821-40 I (ex L. 823-1) ; L. 225-228 ; L. 227-9 al. 2	V2 · 35 ; V6 · 46, 52
Liberté de choix	Toute clause qui limite le choix de l'assemblée à certaines listes de CAC est réputée non écrite.	L. 821-40 I	V2 · 35
Oubli de nomination	**Tout membre de l'assemblée** (pas « tout intéressé ») demande la désignation en justice ; président du tribunal de commerce en référé. Le mandat judiciaire cesse quand l'assemblée nomme.	L. 821-47 (ex L. 823-4) ; D. 821-174	V2 · 40 ; V6 · 91 [v27]
Suppléant	Obligatoire seulement si le titulaire est une **personne physique ou une société unipersonnelle**. Il remplace le titulaire jusqu'au terme du mandat de celui-ci (sauf empêchement temporaire).	L. 821-40 I	V2 · 35 [v28]
Formalité du CAC	Il notifie sa nomination au conseil régional de la compagnie **dans les 8 jours** (LRAR ou voie électronique).	D. 821-173	V6 · 91

3. Combien de temps ?

Cas	Durée	Texte	Où
Droit commun	**6 exercices**. Fin après l'assemblée qui statue sur les comptes du 6e exercice. Un remplaçant finit le mandat de son prédécesseur.	L. 821-44 (ex L. 823-3)	V2 · 37 [v6]
Nomination volontaire, tête de petit groupe, filiale significative	La société peut limiter le mandat à **3 exercices**.	L. 821-46 (ex L. 823-3-2)	V2 · 40 [v7]
Mandat de 3 exercices = mission « ALPE » (audit légal des petites entreprises)	Rapport certifiant les comptes + rapport aux dirigeants sur les risques financiers, comptables et de gestion ; dispense de certains rapports (conventions, etc.). NEP 911 (arrêté 24/07/2026).	L. 821-57 (ex L. 823-12-1)	V2 · 44 ; V1 · 99 [v8, v46]
Petite entreprise, mandat de 6 exercices	Diligences adaptées.	NEP 912	V1 · 107
EIP	CAC unique : 10 ans, puis nouveau mandat de 6 exercices possible après procédure de sélection (appel d'offres) ; 24 ans si co-commissariat ; prolongation exceptionnelle de 2 ans au plus par la H2A ; viduité 4 ans.	L. 821-45	V2 · 38

4. Fin anticipée et sortie

Cas	Règle	Texte	Où
Récusation	Actionnaires détenant **5 %** du capital, CSE, ministère public, AMF ; juste motif ; une divergence sur un traitement comptable n'en est pas un ; demande **dans les 30 jours** de la désignation.	L. 821-49 (ex L. 823-6) ; R. 821-176	V2 · 41 ; V6 · 91
Relèvement	Faute ou empêchement ; décision de justice (organes, 5 % du capital, CSE, ministère public, AMF).	L. 821-50 (ex L. 823-7)	V2 · 41
Non-renouvellement	Le CAC est entendu par l'assemblée s'il le demande.	L. 821-51	V2 · 41
Sortie de l'obligation	2 seuils non dépassés pendant les 2 exercices précédant l'expiration : pas de renouvellement obligatoire ; le mandat en cours **va à son terme**.	D. 221-5	V6 · 75 [v38]

Piège des seuils : on regarde la date d'**ouverture** de l'exercice. Ouvert dès le 1/1/2024 : 5 M€ / 10 M€ / 50. Ouvert avant le 1/1/2024 : 4 M€ / 8 M€ / 50 [v35, v41].

K2·3 Les rapports du CAC

En copie : on ne rédige jamais un rapport complet, on le critique (fiche 12)

Rapport	Quand	Destinataire	Texte	NEP	Où
Certification des comptes annuels : sans réserve, avec réserve, refus, impossibilité ; justification des appréciations	Chaque exercice, pour l'assemblée d'approbation	Assemblée (organe qui statue sur les comptes)	L. 821-53 (ex L. 823-9)	700 ; 701 (EIP) ; 702 (non-EIP)	V2 · 42 ; V1 · 87, 91, 94
Certification des **comptes consolidés** (rapport distinct)	Chaque exercice	Assemblée	L. 821-53 al. 2 ; 2 CAC : L. 821-41	700 ; 600 (groupe)	V2 · 42, 37 ; V1 · 87, 70
Vérifications spécifiques : rapport de gestion, documents aux associés, rémunérations des mandataires (dans le rapport sur les comptes)	Chaque exercice	Assemblée	L. 821-54 (ex L. 823-10)	9510 révisée (arrêté 20/04/2026)	V2 · 43 ; V1 · 121
Égalité entre actionnaires (vérification)	Chaque exercice	Assemblée	L. 821-56 (ex L. 823-11)	—	V2 · 44
Rapport spécial sur les conventions réglementées	Assemblée annuelle	Assemblée (SA, SAS, SARL) ; organe délibérant (association)	SA L. 225-40 et R. 225-31 ; SARL L. 223-19 ; SAS L. 227-10 ; asso L. 612-5	pas de NEP au référentiel H2A : doctrine CNCC	V6 · 36, 80, 25, 53, 72 ; V1 · 3
Suppression du droit préférentiel de souscription (DPS)	Avant l'assemblée qui décide l'augmentation ; puis rapport sur les conditions définitives si délégation	Assemblée	L. 225-135 ; prix d'émission : L. 225-136	pas de NEP « opérations » au référentiel	V6 · 42 ; V1 · 3
Réduction de capital : appréciation des causes et conditions	Avant l'assemblée. SARL : projet remis au CAC 45 jours avant	Assemblée	SA L. 225-204 ; SARL L. 223-34, R. 223-33	idem	V6 · 45, 77 ; V2 · 44
Certification du bilan permettant un acompte sur dividende	Avant la décision de l'organe de direction	Société (organe qui décide l'acompte)	L. 232-12 al. 2 ; R. 232-17	doctrine CNCC	V6 · 55, 84
Paiement du dividende en actions : vérification du prix d'émission	Assemblée qui offre l'option	Assemblée	L. 232-19	—	V6 · 56
Libération d'actions par compensation de créances : certificat	À la libération	Société (tient lieu de certificat du dépositaire)	L. 225-146	—	V6 · 43
Transformation : SA → autre forme (rapport du CAC) ; SARL → SA (rapport d'un CAC inscrit sur la situation)	Avant la décision	Assemblée	L. 225-244 ; L. 223-43	—	V2 · 45 ; V6 · 31
Rapport « ALPE » sur les risques financiers, comptables et de gestion	Mandat de 3 exercices	**Dirigeants** (tenu à la disposition des organes)	L. 821-57 ; R. 821-183	911	V2 · 44 ; V6 · 92 ; V1 · 99
Rapport spécial d'**alerte** (fiche 6)	Phase « assemblée » de l'alerte	Assemblée ; CSE	L. 234-1, L. 234-2, L. 612-3	570	V6 · 63, 71 ; V1 · 66
Signalement des **irrégularités** (fiche 5)	Plus prochaine assemblée	Assemblée	L. 821-10 al. 1 (ex L. 823-12)	250	V2 · 19 ; V1 · 16
Communication aux organes : programme de travail, sondages, corrections à apporter aux comptes, irrégularités	En cours et fin de mission	Conseil ou direction, organe de surveillance, comité d'audit	L. 821-63 I (ex L. 823-16)	260 ; 265	V2 · 46-47 ; V1 · 18, 20
Rapport complémentaire au comité d'audit (EIP)	Au plus tard avec le rapport d'audit	Comité spécialisé	L. 821-63 III	—	V2 · 47
Examen limité de comptes intermédiaires (quand la loi l'impose)	Selon le texte	Selon le texte	—	2410	V1 · 116
Certification des informations de durabilité (CSRD)	Entités concernées	Assemblée	L. 821-54 II	—	V2 · 43

Opérations confiées à un autre professionnel (pas au CAC en tant que tel) : commissaire aux apports, à la fusion, à la transformation → fiche 9. **Valeurs mobilières donnant accès au capital** : numéro d'article **à vérifier** (Mémento Audit).

K2·4 Vie du mandat : obligations de la société, sanctions

Ce que la société doit au CAC, et ce qu'elle risque

Obligations de la société envers le CAC

Obligation	Règle	Texte	Où
Convocation	À **toutes les assemblées** et à toutes les réunions du conseil, du directoire ou du conseil de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires.	L. 821-65 (ex L. 823-17)	V2 · 49 [v17]
Forme et délai	**LRAR** ; au plus tard lors de la convocation des associés ; pour les conseils, en même temps que leurs membres. SARL : CAC avisé au plus tard en même temps que les associés.	D. 821-185 ; L. 223-39	V6 · 92-93, 30
Documents à remettre	Comptes annuels, rapport de gestion (et consolidés) tenus à sa disposition au siège **1 mois au moins avant la convocation** de l'assemblée. Associations : comptes transmis 45 jours avant la réunion.	R. 232-1 ; R. 221-6 (SNC) ; R. 612-2	V6 · 83, 75, 88
Conventions (SA)	Le président avise le CAC **dans le mois** de la conclusion ; conventions anciennes poursuivies : dans le mois de la clôture.	R. 225-30	V6 · 79-80
Accès à l'information	À toute époque, toutes vérifications ; toutes pièces sur place (contrats, livres, registres) ; aussi chez les sociétés contrôlées ou qui contrôlent. Auprès des tiers : informations, mais pièces seulement sur décision de justice (référé). Secret professionnel non opposable, sauf par les auxiliaires de justice.	L. 821-60, L. 821-61 ; D. 821-175	V2 · 46 ; V6 · 91
Réponses aux questions d'associés	Questions écrites des actionnaires (5 % en SA) sur la gestion, et des associés de SARL sur la continuité : la réponse est communiquée au CAC.	L. 225-231 ; L. 223-36	V6 · 46, 29
Honoraires	À la charge de l'entité contrôlée.	L. 821-66	V2 · 49

Sanctions pénales

Fait	Auteur	Peine	Texte	Où
Ne pas provoquer la désignation du CAC ; ne pas le convoquer à une assemblée	Dirigeant	**2 ans + 30 000 €**	L. 821-6 1° (ex L. 820-4)	V2 · 18 [v13]
Idem pour le CAC chargé des informations de durabilité	Dirigeant	mêmes peines	L. 821-6 2°	V2 · 19 [v14]
Entrave : faire obstacle aux vérifications, refuser la communication de pièces	Dirigeant, toute personne au service de l'entité	**5 ans + 75 000 €**	L. 821-6 3°	V2 · 19 [v13]
Informations mensongères ; **non-révélation** de faits délictueux	CAC	**5 ans + 75 000 €**	L. 821-9 (ex L. 820-7)	V2 · 19 [v12]
Exercer malgré une incompatibilité légale	CAC	6 mois + 7 500 €	L. 821-8	V2 · 19
Usage du titre sans inscription ; exercice illégal	Toute personne	1 an + 15 000 €	L. 821-7	V2 · 19
Violation du secret professionnel	CAC	C. pén. 226-13 et 226-14 applicables	L. 821-7 (dernier al.) ; L. 821-35	V2 · 19, 33

> Le texte de L. 821-6 a été modifié par la loi 2025-391 (version du 3 mai 2025) ; peines inchangées [v13]. La brochure V2 date de septembre 2024 : citer le Code à jour.

Nullité et responsabilité

Situation	Conséquence	Texte	Où
Délibérations prises **sans CAC régulièrement désigné**, ou sur le rapport d'un CAC irrégulier	**Nulles**. L'action s'éteint si l'organe confirme expressément sur le rapport d'un CAC régulièrement désigné.	L. 821-5 (ex L. 820-3-1)	V2 · 18 [v15]
CAC (régulièrement désigné) **seulement non convoqué**	Délit, mais **pas de nullité** automatique des délibérations.	Cass. com. 10 févr. 2021, n° 18-24.302	Mém. Audit [v67]
SARL : documents non communiqués aux associés	La délibération peut être annulée.	L. 223-26	V6 · 27
Responsabilité civile du CAC	Envers l'entité et les tiers, pour ses fautes. Pas responsable des infractions des dirigeants, sauf s'il les connaissait et ne les a pas signalées à l'assemblée.	L. 821-37 (ex L. 822-17)	V2 · 34 [v21]
Prescription	**3 ans** à compter du fait dommageable (ou de sa révélation s'il a été caché) ; 10 ans si crime.	L. 821-38 → L. 225-254	V2 · 34 [v30]

K2·5 Irrégularités, révélation, LCB-FT, non-dépôt

Arbre « que doit faire le CAC ? » : qualifier → obligation → texte + NEP → déontologie

Arbre de décision

Je constate…	Je qualifie et j'agis	Texte	Où
1. Une irrégularité ou une inexactitude (règle non respectée : légale, statutaire, comptable)	Je la communique aux organes de direction et de surveillance (et au comité d'audit), puis je la **signale à la plus prochaine assemblée**. EIP : j'invite l'entité à enquêter (art. 7 du règlement UE 537/2014).	L. 821-63 I 5° ; L. 821-10 al. 1 (ex L. 823-12)	V2 · 47, 19 [v11]
2. Un fait délictueux (infraction pénale dont j'ai connaissance pendant la mission)	Je le **révèle au procureur de la République**. Ma responsabilité ne peut pas être engagée pour cette révélation. Ne pas révéler = délit : **5 ans + 75 000 €**. Critères de tri de la doctrine CNCC (caractère significatif, intention) : **à vérifier** dans le Mémento Audit.	L. 821-10 al. 2 ; L. 821-9	V2 · 19 [v11, v12]
3. Un soupçon de blanchiment, de financement du terrorisme ou de fraude fiscale (avec un critère du décret)	**Déclaration de soupçon à TRACFIN** (le « service » de L. 561-23), par écrit ; aussi pour les tentatives. Elle s'ajoute à la révélation, elle ne la remplace pas. Elle est **confidentielle** : interdit d'en informer le client ou des tiers.	L. 821-10 al. 3 ; CMF L. 561-15 ; L. 561-18	V2 · 19 ; V6 · 12, 13
3 bis. Opération complexe, montant inhabituel, sans justification économique	Examen renforcé : origine et destination des fonds, objet, bénéficiaire. Puis déclaration si le soupçon demeure.	CMF L. 561-10-2 ; L. 561-15 III	V6 · 10, 12
4. Des comptes non déposés au greffe	SA, SAS, SARL (et SNC dont tous les associés indéfiniment responsables sont des SARL ou des sociétés par actions) : dépôt **1 mois** après l'approbation, **2 mois** si électronique. Le non-dépôt est une **contravention de 5e classe** : 1 500 €, 3 000 € en récidive → **à signaler** à l'assemblée et **à révéler** au procureur : pour la CNCC, les faits délictueux incluent les contraventions (seule une irrégularité manifestement non intentionnelle, isolée et régularisée, en dispense).	L. 232-21 à L. 232-23 ; R. 247-3 ; pratique CNCC 2014	V6 · 57-58, 85 [v51, v52, v122]
4 bis. Suite du non-dépôt	Le greffier informe le président du tribunal de commerce ; injonction de déposer sous astreinte (à la demande de tout intéressé ou du ministère public).	L. 232-24 ; L. 123-5-1 ; L. 611-2 II	V6 · 59 ; Mém. Audit [v53]
5. Des faits qui compromettent la continuité d'exploitation	Procédure d'**alerte** → fiche 6 ; NEP 570.	L. 234-1, L. 234-2, L. 612-3	V6 · 62-63, 71 ; V1 · 66
6. Une convention non autorisée (SA)	Je la mentionne dans le rapport spécial, avec les circonstances de l'absence d'autorisation → fiche 8.	L. 225-42	V6 · 36

Exemples de qualification

Fait	Qualification	Texte	Où
Acompte distribué sans bilan certifié	Dividende fictif (L. 232-12) ; délit (5 ans + 375 000 €) s'il y a absence d'inventaire ou inventaire frauduleux → signalement ; révélation si délit.	L. 232-12 ; L. 242-6 1° ; L. 241-3 2°	V6 · 55, 69, 67 [v48]
CAC non convoqué à l'assemblée	Délit du dirigeant (2 ans + 30 000 €) → révélation + signalement.	L. 821-6 1°	V2 · 18
Abus de biens sociaux	Délit : 5 ans + 375 000 € (7 ans + 500 000 € avec comptes à l'étranger).	L. 242-6 3° ; L. 241-3 4°	V6 · 69, 67 [v66]
Comptes infidèles présentés pour cacher la situation	Délit : 5 ans + 375 000 €.	L. 242-6 2° ; L. 241-3 3°	V6 · 69, 67

LCB-FT : qui, quelles normes

Point	Contenu	Où
Assujettis	Experts-comptables : CMF L. 561-2 12° ; commissaires aux comptes : L. 561-2 12° bis.	V6 · 5
Normes	CAC : **NEP 9605** (en vigueur au 1/1/2024). EC : **NPLAB** (arrêté du 7 décembre 2020). La NEP 9605 n'est pas une norme de l'Ordre.	V1 · 129 ; V5 · 20 [v105]
Secret	Le secret du CAC s'applique « sous réserve de L. 821-10 » : signaler et révéler ne le violent pas. EC : secret, ordonnance 1945 art. 21.	V2 · 33 ; V4 · 40

K2·6 Procédure d'alerte du CAC

Déclencheur : faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, relevés pendant la mission

Phase	SA (conseil d'administration ou directoire) — L. 234-1	Autres sociétés (SAS, SARL, SNC…) — L. 234-2	Associations, personnes morales de droit privé non commerçantes — L. 612-3
1	Le CAC **informe le président** du conseil d'administration ou du directoire.	Le CAC **demande des explications au dirigeant**, qui doit répondre **sous 15 jours**. La réponse va au CSE et, s'il existe, au conseil de surveillance. Dès la réponse, ou faute de réponse sous 15 jours, le CAC **informe le président du tribunal de commerce**.	Le CAC **informe les dirigeants**.
2	Pas de réponse **sous 15 jours**, ou réponse insuffisante : le CAC invite par écrit (copie au **président du tribunal de commerce**) à faire **délibérer le conseil** (CA ou conseil de surveillance). Le CAC est convoqué. La délibération va au président du tribunal et au CSE.	Pas de réponse, ou continuité toujours compromise : le CAC établit un **rapport spécial** et invite par écrit (copie au président du tribunal) le dirigeant à réunir une **assemblée**.	Pas de réponse dans le délai fixé par décret (**durée à vérifier**) ou réponse insuffisante : invitation écrite (copie au **président du tribunal judiciaire**) à faire délibérer l'organe collégial ; CAC convoqué.
3	Conseil non réuni, CAC non convoqué, ou continuité toujours compromise : **assemblée générale** + **rapport spécial** du CAC (communiqué au CSE).	Après l'assemblée, si les décisions ne suffisent pas : le CAC **informe le président du tribunal** de ses démarches et de leurs résultats.	Organe non réuni, CAC non convoqué ou continuité compromise : assemblée générale + rapport spécial (communiqué au CSE).
4	Après l'assemblée, si les décisions ne suffisent pas : le CAC **informe le président du tribunal de commerce** et lui communique les résultats.	— (3 phases)	Information du président du tribunal judiciaire.
Où	**V6 · 62-63 [v68]**	**V6 · 63 [v68]**	**V6 · 71 ; R. 612-4 : V6 · 88**

Règles communes

Règle	Contenu	Texte	Où
Délai de réponse	**15 jours** (SA : réponse du président ; autres sociétés : réponse du dirigeant).	L. 234-1 ; L. 234-2	**V6 · 63 [v68]**
Reprise	Dans les **6 mois** du déclenchement, le CAC peut reprendre au point où il s'était arrêté, si la continuité reste compromise et que l'urgence l'exige.	L. 234-1 dernier al. ; L. 234-2 (renvoi) ; L. 612-3	**V6 · 63, 71 [v68]**
Audition	Le CAC peut demander à être entendu par le président du tribunal (SA, autres sociétés).	L. 234-1 ; L. 234-2 ; L. 611-2 I	**V6 · 63**
Exclusion	Pas d'alerte si une **conciliation** ou une **sauvegarde** a été engagée par les dirigeants.	L. 234-4 ; L. 612-3 dernier al.	**V6 · 64, 71**
Secret professionnel	Le CAC est délié du secret envers le président du tribunal pour l'alerte.	L. 821-35 (ex L. 822-15)	**V2 · 33**
Associations : forme	Selon que l'organe d'administration est distinct de la direction : R. 234-1 s. ou R. 234-5 s. ; tribunal judiciaire.	R. 612-4	**V6 · 88**
Portée	La mission ne garantit ni la viabilité ni la qualité de la gestion ; l'alerte est une exception légale à cette règle.	L. 821-55	**V2 · 44**
Norme	Continuité d'exploitation : NEP 570 (incidence sur l'opinion et le rapport).	NEP 570	**V1 · 66**

Indices à relier à l'alerte

Indice	Règle	Texte	Où
Capitaux propres < ½ capital	Décision sur la dissolution dans les 4 mois de l'approbation ; à défaut de décision provoquée par le gérant **ou le CAC** (SARL), tout intéressé peut demander la dissolution → fiche 10.	L. 223-42 ; L. 225-248	**V6 · 30, 47 [v54]**
Cessation des paiements	Demande d'ouverture d'une procédure dans les 45 jours.	L. 631-4	**Mém. Sociétés [v69]**
Comptes non déposés	Le président du tribunal peut agir (L. 611-2 II).	L. 232-24	**V6 · 59 [v53]**

K2·7 Indépendance et déontologie : CAC et EC

Code de déontologie CAC : version du décret 2026-176 du 11 mars 2026 [v32]

CAC : Code de commerce

Règle	Contenu	Texte	Où
Incompatibilités générales	Incompatible avec tout acte qui nuit à l'indépendance, tout emploi salarié (sauf enseignement ou emploi chez un CAC ou un EC), toute activité commerciale (sauf activités accessoires de l'EC, ord. 1945 art. 22).	L. 821-27 (ex L. 822-10)	V2 · 29 [v22]
Services interdits (EIP)	Liste de l'art. 5 §1 du règlement UE 537/2014 : fiscalité, gestion, **tenue de comptabilité**, paie, contrôle interne, évaluation, juridique, audit interne, financement, RH…	L. 821-28 I-III (ex L. 822-11)	V2 · 29-30
Non-EIP	Interdit d'accepter ou de poursuivre s'il y a **risque d'autorévision** ou indépendance compromise sans sauvegarde possible.	L. 821-28 IV	V2 · 30
Autres services (EIP)	Possibles s'ils sont approuvés par le comité d'audit ; plafond des honoraires : 70 % de la moyenne des honoraires d'audit des 3 derniers exercices.	L. 821-30 ; L. 821-66 II	V2 · 31, 49
Intérêts	Aucun intérêt dans l'entité contrôlée ni dans sa chaîne de contrôle.	L. 821-31 (ex L. 822-11-3)	V2 · 31
Viduité : CAC → dirigeant	Pas de fonction de dirigeant, administrateur ou poste de direction dans l'entité **moins de 3 ans** après la fin de la mission (1 an pour les autres personnes inscrites qui ont participé).	L. 821-32 (ex L. 822-12)	V2 · 32 [v22]
Viduité : dirigeant ou salarié → CAC	Pas de mission de CAC dans l'entité **moins de 5 ans** après la fin des fonctions (ni dans les entités liées à 10 %).	L. 821-33 (ex L. 822-13)	V2 · 32 [v22]
Rotation des signataires	EIP, associations faisant appel à la générosité du public, L. 612-1 : pas plus de **6 exercices consécutifs dans la limite de 7 années** ; retour après **3 ans**.	L. 821-34 (ex L. 822-14)	V2 · 32 [v24]
Durée maximale du cabinet (EIP)	10 ans ; puis 6 exercices après appel d'offres ; 24 ans en co-commissariat ; + 2 ans au plus sur autorisation H2A ; viduité 4 ans.	L. 821-45	V2 · 38
Avant d'accepter	Vérifier et consigner : indépendance, sauvegardes, moyens humains et matériels.	L. 821-4 II	V2 · 18

CAC : code de déontologie (annexe 8-1 C. com.)

Art.	Objet	Art.	Objet	Où
3	**Intégrité**	13	Pas d'honoraires proportionnels ou conditionnels	V4 · 3, 5
4	**Impartialité**	14	Sollicitations et cadeaux interdits	V4 · 3, 5
5	**Indépendance** et prévention des conflits d'intérêts	18	**Services interdits** (EIP) : renvoi à L. 821-28	V4 · 3, 6-7
6	Esprit critique	19	Identifier les risques (autorévision, liens…), sauvegardes	V4 · 3, 7
9	Secret professionnel et discrétion	22	Risques liés aux missions antérieures à la nomination	V4 · 4, 8
10	Recours à des collaborateurs et experts (et non les services interdits)	26 ; 28	Succession entre confrères ; démission pour motif légitime	V4 · 4, 9 [v33]
32-34	Incompatibilités nées de liens personnels, financiers, professionnels			V4 · 11-12

Expert-comptable (EC)

Source	Contenu	Où
Ordonnance 45-2138	Art. 2 : missions (tenir, réviser, apprécier les comptes) ; art. 21 : **secret professionnel** ; art. 22 : incompatibilités (activités commerciales accessoires encadrées).	V4 · 33, 40, 41 [v102]
Code de déontologie EC (décret 2012-432, art. 141 à 169)	Art. 145 : compétence et **indépendance** ; 146 : éviter toute apparence de dépendance ; 147 : **discrétion** ; 150 : examen avant acceptation ; **151 : lettre de mission écrite** ; 155 : devoir d'information et de conseil ; 156 : aller au terme de la mission ; 163 : informer le confrère remplacé.	V4 · 26-31 [v103, v104]
Normes de l'Ordre	**NP 2300 = présentation des comptes** ; NP 2400 = examen limité ; NP 2910 = audit dans une petite entité ; NP 3100 = attestations particulières ; NP 3400 = prévisionnels ; NP 4400 = procédures convenues ; NP 4410 = compilation ; NPLAB = LCB-FT (arrêté 7/12/2020).	V5 · 60, 78, 100, 152, 186, 206, 220, 20 [v105]

K2·8 Conventions réglementées et interdites

Méthode : personne visée ? opération courante ? procédure suivie ? rapport ? vote ? sanction ?

Étape	SA à conseil d'administration	SAS pluripersonnelle	SASU	SARL (et EURL)
Personnes visées	DG, DG délégués, administrateurs, actionnaire avec **plus de 10 %** des droits de vote (ou société qui contrôle une société actionnaire) ; aussi : intérêt indirect ; entreprise dont un dirigeant de la SA est dirigeant ou propriétaire.	Président, dirigeants, actionnaire avec **plus de 10 %** des droits de vote (ou société qui contrôle une société actionnaire).	Dirigeant, associé unique, société qui contrôle l'associé.	Gérants ou associés, directement ou par personne interposée ; sociétés dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur… est aussi gérant ou associé de la SARL.
Hors champ	Opérations courantes à conditions normales ; conventions entre sociétés détenues à 100 %.	Opérations courantes à conditions normales.	idem	Opérations courantes à conditions normales.
Avant	**Autorisation préalable du conseil**, motivée (intérêt pour la société, conditions financières). L'intéressé informe le conseil et ne vote pas.	Pas d'autorisation préalable légale.	Aucune.	Pas d'autorisation préalable. **Sans CAC** : convention d'un gérant non associé = approbation préalable de l'assemblée.
Information du CAC	Avis du président au CAC **dans le mois** de la conclusion ; conventions anciennes poursuivies : revues chaque année par le conseil et communiquées au CAC.	Modalités non fixées par L. 227-10 : **à vérifier** (Mémento Sociétés).		Non fixées par L. 223-19 ; délai réglementaire (R. 223-17, non reproduit) : **à vérifier**.
Rapport	**Rapport spécial du CAC** (ou du président s'il n'y a pas de CAC). Contenu : liste, intéressés, nature, modalités (prix, délais, intérêts, sûretés), motifs, conventions anciennes poursuivies.	Rapport du CAC, ou à défaut du président, aux associés.	Simple **mention au registre** des décisions.	Rapport du gérant ou, s'il existe, du CAC à l'assemblée (ou joint à la consultation écrite). **EURL** (convention avec l'associé unique) : simple mention au registre des décisions.
Vote	L'assemblée statue. L'intéressé ne vote pas ; ses actions ne comptent pas pour la majorité.	Les associés statuent. Vote de l'intéressé : **à vérifier** (statuts, Mémento).	—	L'assemblée statue. L'intéressé ne vote pas ; ses parts ne comptent ni pour le quorum ni pour la majorité.
Si non approuvée	Produit ses effets (sauf fraude) ; conséquences préjudiciables à la charge de l'intéressé, voire des administrateurs.	Produit ses effets ; conséquences dommageables à la charge de l'intéressé et, le cas échéant, du président et des dirigeants.		Produit ses effets ; conséquences à la charge du gérant et de l'associé contractant. Action : 3 ans.
Sans autorisation préalable	Annulable si conséquences dommageables ; prescription **3 ans** à compter de la convention (ou de sa révélation si cachée) ; nullité couverte par un vote sur rapport spécial du CAC exposant les circonstances.	—		—
Conventions interdites (nullité)	Emprunts, découverts, cautions ou avals de la société au profit des administrateurs personnes physiques, DG, DG délégués, représentants permanents, conjoints, ascendants, descendants, personnes interposées. Exception : établissement bancaire ou financier (opérations courantes).	Même interdiction pour le président et les dirigeants (renvoi à L. 225-43).		Même interdiction pour les gérants et associés personnes physiques, les représentants légaux des associés personnes morales, conjoints, ascendants, descendants, personnes interposées.
Textes	L. 225-38, -39, -40, -40-1, -41, -42, -43 ; R. 225-30, R. 225-31	L. 227-10 (al. 4 : SASU), L. 227-11, L. 227-12		L. 223-19, L. 223-20, L. 223-21, L. 223-23
Où	**V6 · 35-37, 79-80 [v56, v57]**	**V6 · 53 [v56]**		**V6 · 25-27 [v56]**

Autres entités et rôle du CAC

Point	Règle	Texte	Où
Associations et personnes morales non commerçantes	Rapport du représentant légal ou du CAC sur les conventions avec administrateurs et mandataires sociaux ; l'organe délibérant statue ; exclusion : conventions courantes non significatives.	L. 612-5	**V6 · 72**
Mandat ALPE (3 exercices)	Le CAC est dispensé du rapport sur les conventions (SARL, SA, SAS).	L. 821-57	**V2 · 44**
Ce que fait le CAC	Il établit le rapport spécial à partir des conventions dont il est avisé ou qu'il découvre ; obligation de les rechercher : doctrine CNCC **à vérifier** (Mémento Audit). Une convention interdite ou non autorisée découverte = irrégularité (fiche 5).	L. 225-40 ; L. 821-10	**V6 · 36 ; V2 · 19**
Norme	Pas de NEP « conventions » au référentiel H2A (V1 · 3) : appliquer la doctrine CNCC.	—	**V1 · 3**

K2·9 Commissariats : apports, fusion, transformation

Ces commissaires ne sont pas « le CAC » de la société :
ils sont soumis aux incompatibilités de L. 821-31

Opération	Qui désigne	Mission	Dispense	Texte	Où
Constitution de SA avec apports en nature ou avantages particuliers	Unanimité des fondateurs ; à défaut, justice	Apprécier la valeur des apports et des avantages particuliers	— (pas de dispense dans ce texte). SA **sans** offre au public : L. 225-14, non reproduit, **à vérifier**	L. 225-8	**V6 · 33**
Augmentation de capital de SA par apport en nature	Unanimité des actionnaires ; à défaut, justice	Idem ; rapport mis à la disposition des actionnaires	—	L. 225-147	**V6 · 43**
Constitution de SARL	Unanimité des futurs associés ; à défaut, justice (associé le plus diligent) ; EURL : l'associé unique	Évaluer chaque apport en nature (rapport annexé aux statuts)	Décision **unanime** si **aucun apport ne dépasse 30 000 €** et si le total des apports non évalués **ne dépasse pas la moitié du capital**. EURL : aussi si l'entrepreneur individuel apporte des éléments de son dernier bilan.	L. 223-9 ; D. 223-6-1	**V6 · 24, 76 [v59]**
Constitution de SAS	Renvoi au régime SA (**à vérifier**) ; SASU : l'associé unique	Idem	Même dispense que la SARL (unanimité, 30 000 €, moitié du capital).	L. 227-1	**V6 · 50**
SA : achat d'un bien à un actionnaire dans les **2 ans** de l'immatriculation, valeur ≥ **1/10 du capital**	Justice (à la demande du président)	Apprécier la valeur du bien ; l'AGO statue à peine de nullité	Achat en bourse, sous contrôle judiciaire, ou opération courante à conditions normales	L. 225-101	**V6 · 39**
Fusion	Justice	Vérifier que les valeurs relatives sont pertinentes et que le **rapport d'échange est équitable** ; méthodes, difficultés	Décision à l'**unanimité des actionnaires de toutes les sociétés** participantes. Fusion avec filiale à 100 % : pas de rapport. Filiale à 90 % : pas de rapport si rachat offert aux minoritaires.	L. 236-10 ; L. 236-11 ; L. 236-12	**V6 · 65-66 [v60]**
Fusion avec apports en nature ou avantages particuliers	—	Le commissaire à la fusion (ou, sans lui, un commissaire aux apports) établit le rapport de L. 225-147	—	L. 236-10 III	**V6 · 65**
Transformation en société par actions d'une société **sans CAC**	Justice (à la demande des dirigeants), **sauf accord unanime** des associés	Apprécier la valeur des biens et les avantages particuliers ; peut aussi faire le rapport de L. 223-43	Société qui a déjà un CAC : pas de commissaire à la transformation.	L. 224-3	**V6 · 32 [v61]**
SARL → SA	—	Rapport d'un **CAC inscrit** sur la situation de la société	Majorité des parts suffit si capitaux propres > 750 000 €	L. 223-43	**V6 · 31**
Transformation en SAS	—	—	Décision à l'**unanimité** des associés	L. 227-3	**V6 · 51**
SA → société européenne	Justice	Attester des actifs nets ≥ capital + réserves indisponibles	—	L. 225-245-1	**V6 · 47**

Règles transversales

Règle	Contenu	Texte	Où
Avantages particuliers	Toujours appréciés par le même commissaire que les apports (constitution, augmentation, transformation). Les associés ne peuvent réduire l'évaluation qu'à l'unanimité (transformation).	L. 225-8 ; L. 225-147 ; L. 224-3	**V6 · 33, 43, 32**
Pas de commissaire ou valeur différente (SARL, SAS)	Associés **solidairement responsables 5 ans** envers les tiers de la valeur des apports.	L. 223-9 ; L. 227-1	**V6 · 24, 50**
Surévaluation frauduleuse d'un apport	Délit : 5 ans + 375 000 € (SARL).	L. 241-3 1°	**V6 · 67**
Commissaire aux apports en situation d'incompatibilité	Délit : 6 mois + 9 000 €.	L. 242-5	**V6 · 69**
Normes	Pas de NEP « opérations » au référentiel H2A : doctrine CNCC (Mémento Audit). Conclusion type : la valeur des apports « n'est pas surévaluée » (formule de doctrine).	—	**V1 · 3 ; Mém. Audit**
Ancien CAC devenu commissaire	Le projet de résolution qui désigne un CAC indique s'il a vérifié des apports ou fusions dans les 2 derniers exercices.	L. 821-40 I	**V2 · 35**

K2·10 Capital, dividendes, comptes : délais et textes

Réflexe : forme sociale → texte → délai → sanction

Approbation et dépôt des comptes

Sujet	Règle	Texte	Où
Approbation	Dans les **6 mois** de la clôture : SA (AGO) et SARL (prolongation possible en justice), SNC ; **SASU** : l'associé unique, 6 mois ; associations : 6 mois. SAS pluripersonnelle : délai fixé par les statuts (citer avec prudence).	L. 225-100 ; L. 223-26 ; L. 221-7 ; L. 227-9 ; R. 612-2	V6 · 38, 27, 22, 52, 88 [v50]
Convocation de l'assemblée	SA : 15 jours (10 jours sur 2e convocation) ; SARL : 15 jours.	R. 225-69 ; R. 223-20	Mém. Sociétés [v63]
Dépôt au greffe	**1 mois** après l'approbation, **2 mois** si dépôt électronique ; en cas de refus d'approbation, déposer la délibération.	L. 232-21 (SNC dont tous les associés indéfiniment responsables sont SARL ou sociétés par actions), L. 232-22 (SARL), L. 232-23 (sociétés par actions)	V6 · 57-58 [v51]
Non-dépôt	Contravention de 5e classe : 1 500 € (3 000 € en récidive) ; le greffier prévient le président du tribunal.	R. 247-3 ; L. 232-24	V6 · 85, 59 [v52]
Confidentialité	Micro : comptes non publiés ; petite : compte de résultat non publié (hors groupes).	L. 232-25	V6 · 59

Bénéfice, réserve légale, dividendes, acompte

Sujet	Règle	Texte	Où
Réserve légale (SARL, sociétés par actions)	Au moins **1/20** du bénéfice (diminué des pertes antérieures), jusqu'à ce que la réserve atteigne **1/10 du capital**.	L. 232-10	V6 · 54-55 [v49]
Bénéfice distribuable	Bénéfice − pertes antérieures − réserves obligatoires + report bénéficiaire. Pas de distribution si les capitaux propres deviennent inférieurs au capital + réserves indisponibles.	L. 232-11	V6 · 55
Paiement des dividendes	Au plus tard **9 mois** après la clôture (prolongation par le président du tribunal).	L. 232-13 ; R. 232-18	V6 · 55, 84
Acompte sur dividende	1) bilan (en cours ou fin d'exercice) **certifié par un CAC** ; 2) il montre un bénéfice depuis la clôture, après amortissements, provisions, pertes antérieures et réserves ; 3) acompte ≤ ce bénéfice ; 4) décidé par le **conseil, le directoire ou les gérants** (pas l'assemblée) ; en SAS, le président ou le dirigeant désigné par les statuts.	L. 232-12 al. 2 ; R. 232-17 ; L. 227-1	V6 · 55, 84, 50 [v47]
Dividende fictif	Toute distribution contraire à ces règles. **Délit** seulement en l'absence d'inventaire ou avec des inventaires frauduleux : **5 ans + 375 000 €** (SA ; SAS par renvoi de L. 244-1 ; SARL).	L. 232-12 dernier al. ; L. 242-6 1° ; L. 241-3 2°	V6 · 55, 69, 67 [v48]
Répétition	Si distribution irrégulière **et** bénéficiaires au courant (ou ne pouvant l'ignorer). SARL : action en 3 ans.	L. 232-17 ; L. 223-40	V6 · 56, 30

Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital

Étape	Règle	Texte	Où
1. Décision	Dans les **4 mois** de l'approbation des comptes qui montrent la perte : décider s'il y a dissolution anticipée (SA : le conseil convoque l'AGE ; SARL : les associés). Décision publiée (annonce légale, greffe, RCS).	L. 225-248 ; L. 223-42 ; R. 225-166 ; R. 223-36	V6 · 47, 30, 81, 77 [v54]
2. Régularisation	Sans dissolution : au plus tard à la clôture du **2e exercice suivant**, reconstituer les capitaux propres (≥ ½ capital) ou réduire le capital d'autant.	idem	V6 · 47, 30
3. Seuil	Si rien n'est fait et que le capital dépasse un seuil : réduire le capital à ce seuil dans les **2 exercices** suivants. Seuil = **1 % du total du bilan** ; SA : le plus élevé de 1 % du bilan et 37 000 €.	R. 223-37 ; R. 225-166-1 ; L. 224-2	V6 · 77, 81, 31 [v55]
4. Sanction	À défaut, tout intéressé demande la dissolution en justice ; le tribunal peut accorder 6 mois pour régulariser. Pas applicable en sauvegarde ou redressement.	idem	V6 · 47, 30

Capital

Sujet	Règle	Texte	Où
Capital minimum SA	37 000 €.	L. 224-2	V6 · 31
Libération du numéraire	Constitution de SA : ½ au moins ; augmentation : ¼ au moins (+ toute la prime) ; solde dans les 5 ans.	L. 225-3 ; L. 225-144	V6 · 33, 43
Suppression du DPS	L'assemblée statue sur le rapport du conseil et sur celui du CAC.	L. 225-135	V6 · 42
Résolution « salariés »	Seule la règle triennale (seuil de 3 %) a été supprimée (loi PACTE). La résolution reste **obligatoire à chaque augmentation de capital en numéraire** (société avec salariés).	L. 225-129-6	V6 · 40 [v58]
Réduction de capital non motivée par des pertes	Opposition des créanciers : SA **20 jours** ; SARL **1 mois** (après dépôt du PV au greffe) ; égalité des actionnaires ; rapport du CAC.	R. 225-152 ; R. 223-35 ; L. 225-204	Mém. Sociétés [v62] ; V6 · 77, 45

K2·11 Fiscalité du dirigeant et de la petite entreprise

Chiffres LF 2026 (loi 2026-103 du 19 février 2026)
À refaire avec la LF 2027 pour mai 2027

Résultat de l'entreprise

Régime	Règle 2026	Texte	Où
Micro-BIC	Ventes et hébergement : **203 100 €**, abattement 71 % ; services : **83 600 €**, abattement 50 % ; meublé de tourisme non classé : 15 000 €, 30 %. Période **2026-2028**. Minimum d'abattement : 305 €.	CGI 50-0	Mém. Fiscal [v72, v73]
Micro-BNC	**83 600 €** ; abattement 34 %.	CGI 102 ter	Mém. Fiscal [v72, v73]
Plus-values du micro-entrepreneur	Droit commun des plus-values professionnelles (renvoi à 39 duodecies s., sous réserve de 151 septies).	CGI 50-0, 1, 6e al.	Mém. Fiscal [v74]
Micro-social	Exclu pour l'expert-comptable (retraite CAVEC, hors SSI et CIPAV).	—	Mém. Fiscal [v78]
Entrepreneur individuel	Séparation des patrimoines de plein droit (créances nées dès le 15 mai 2022).	C. com. L. 526-22	Mém. Fiscal [v70]
IS	Taux normal **25 %**. Taux réduit **15 %** jusqu'à **42 500 €** : CA ≤ 10 M€, capital entièrement libéré, détenu à 75 % au moins par des personnes physiques.	CGI 219	Mém. Fiscal [v81]
Groupe	Mère-fille : ≥ 5 %, conservation 2 ans, quote-part de frais et charges 5 % (1 % intra-groupe) ; intégration fiscale : 95 %.	CGI 145, 216, 223 A	Mém. Fiscal [v82]
SEL	Rémunérations des associés imposées en BNC (déclaration 2035) depuis les revenus 2024.	BOI-RSA-GER-10-30	Mém. Fiscal [v84]
Mécénat d'entreprise	Réduction de 60 % jusqu'à 2 M€, 40 % au-delà ; plafond 20 000 € ou 5 ‰ du CA.	CGI 238 bis	Mém. Fiscal [v95]

Revenus du dirigeant

Point	Règle	Texte	Où
Dividendes	**PFU 12,8 % + prélèvements sociaux 17,2 %**. Sur option **globale** pour le barème : abattement de **40 %**.	CGI 200 A ; 158, 3-2°	Mém. Fiscal [v80]
Plus-value de cession de titres	PFU. Abattements pour durée de détention : seulement sur option barème et pour des titres acquis avant 2018 ; abattement renforcé (150-0 D 1 quater) : taux **à vérifier**. Départ à la retraite : abattement fixe **500 000 €**.	CGI 150-0 D ; 150-0 D ter	Mém. Fiscal [v92]
Réduction IR-PME	**18 %** ; 25 % seulement pour les ESUS (versements jusqu'au 31/12/2027) ; JEI 30 %, JEIR 50 % ; plafonds 50 000 € / 100 000 € ; conservation jusqu'au 31/12 de la 5e année.	CGI 199 terdecies-0 A	Mém. Fiscal [v79]

Plus-values professionnelles : réflexe « 5 ans »

Régime	Condition clé	Seuils	Où
151 septies (petites entreprises)	Activité exercée **depuis 5 ans** au moins.	Exonération totale ≤ 250 000 € (ventes) / 90 000 € (services) ; partielle jusqu'à 350 000 € / 126 000 € (moyenne des recettes des 2 années précédentes).	Mém. Fiscal [v86]
238 quindecies (transmission)	**5 ans** d'activité.	Totale ≤ 500 000 € ; dégressive jusqu'à 1 M€ (jeunes agriculteurs : 700 000 € / 1,2 M€).	Mém. Fiscal [v87]
151 septies A (départ à la retraite)	**5 ans** d'activité ; retraite dans les **2 ans** avant ou après la cession ; PME (< 250 salariés ; 50 M€ / 43 M€).	Exonération de la plus-value.	Mém. Fiscal [v88]
151 septies B (immeubles d'exploitation)	Au-delà de 5 ans de détention.	Abattement de 10 % par an sur la plus-value à long terme.	Mém. Fiscal [v89]
Sans 5 ans, aucun de ces régimes. Le délai court depuis le début de l'activité (CE 13 juin 2018, n° 401942). Plus-value à long terme : 12,8 % + 17,2 %.			Mém. Fiscal [v90, v91]

Droits d'enregistrement, immobilier, TVA

Point	Règle	Texte	Où
Cession de fonds de commerce	0 % jusqu'à 23 000 € ; 3 % de 23 000 € à 200 000 € ; 5 % au-delà (taux global, taxes locales comprises).	CGI 719	Mém. Fiscal [v93]
Cession de droits sociaux	Parts : **3 %** après abattement de 23 000 € × quote-part ; actions : **0,1 %** ; société à prépondérance immobilière : **5 %**.	CGI 726	Mém. Fiscal [v94]
SCI à l'IS	Option révocable jusqu'au 5e exercice, puis irrévocable.	CGI 239	Mém. Fiscal [v83]
Loueur meublé professionnel (LMP)	Recettes > 23 000 € **et** supérieures aux autres revenus professionnels du foyer. Sinon LMNP.	CGI 155 IV	Mém. Fiscal [v85]
Franchise en base de TVA	85 000 € / 37 500 € (majorés 93 500 € / 41 250 €) ; avocats et auteurs 50 000 € / 35 000 €. Au 1/1/2027 : article du CIBS **à vérifier**. Taux de TVA : **à vérifier**.	CGI 293 B	Mém. Fiscal [v75-v77]

K2·12 Démarche d'audit en une page

NEP = normes d'exercice professionnel du CAC (volume V1)
Pas d'autre NEP de justification que 701 et 702

Les NEP clés, étape par étape

Étape	NEP	Ce qu'il faut retenir	Où
Acceptation	210	Lettre de mission écrite (aussi : code de déontologie art. 21-22).	V1 · 8 ; V4 · 7-8
Connaissance de l'entité, risques	315 révisée	Risque inhérent et risque lié au contrôle (comptes, assertions). Exercices ouverts dès le 19/11/2024.	V1 · 23, 1
Seuil de signification	320	Seuil global ; seuils plus bas possibles pour certains postes.	V1 · 31
Réponse aux risques	330 révisée	Tests des contrôles et procédures de substance. Exercices ouverts dès le 19/11/2024.	V1 · 34, 1
Fraude ; textes légaux	240 ; 250	Esprit critique ; non-respect des textes → lien avec L. 821-10 (fiche 5).	V1 · 12, 16
Éléments probants	500 ; 505 ; 520 ; 530	Suffisants (quantité) et appropriés (fiabilité, pertinence) ; confirmations des tiers ; procédures analytiques ; sélection et sondages.	V1 · 42, 46, 50, 51
Anomalies	450	Cumuler les anomalies, demander leur correction, évaluer l'effet sur l'opinion.	V1 · 39
Fin de mission	560 ; 570 ; 580	Événements postérieurs à la clôture ; continuité d'exploitation ; déclarations écrites de la direction.	V1 · 63, 66, 68
Groupe	600 révisée	Audit des comptes de groupe ; exercices ouverts dès le 04/11/2025.	V1 · 70, 2
Rapport	700 ; 701 ; 702	NEP 700 de l'arrêté du 28/12/2023. Justification des appréciations : 701 (EIP), 702 (non-EIP).	V1 · 87, 91, 94
Vérifications spécifiques	9510 révisée	Rapport de gestion et documents aux associés ; arrêté du 20/04/2026 (JO 26/04/2026).	V1 · 121, 2
LCB-FT	9605	Vigilance, déclaration à TRACFIN (fiche 5). La NEP 9505 est abrogée (arrêté du 1/10/2018).	V1 · 129, 3

Assertions (NEP 500 §09) et techniques de contrôle (§10) — V1 · 43

Flux d'opérations de l'exercice	Soldes de fin d'exercice	Présentation et annexe	Techniques (NEP 500 §10)
réalité ; exhaustivité ; mesure ; séparation des exercices ; classification	existence ; droits et obligations ; exhaustivité ; évaluation et imputation	réalité et droits et obligations ; exhaustivité ; présentation et intelligibilité ; mesure et évaluation	inspection des documents ; inspection des actifs corporels ; observation physique ; demande d'information ; confirmation des tiers (505) ; vérification d'un calcul ; réexécution de contrôles ; procédures analytiques (520)

Opinion (NEP 700)

Opinion	Quand	Où
Sans réserve	Assurance raisonnable : pas d'anomalie significative.	V1 · 87
Avec réserve	Désaccord (anomalies non corrigées) ou limitation des travaux, **avec incidences clairement circonscrites** ; quantifier si possible.	V1 · 88
Refus de certifier	Désaccord dont les incidences **ne peuvent pas être circonscrites** (ou réserve insuffisante).	V1 · 88
Impossibilité de certifier	Limitation non circonscrite, ou **multiples incertitudes**.	V1 · 88
Observation	Attire l'attention sur une information de l'annexe ; partie distincte, avant la justification des appréciations ; **obligatoire en cas de changement de méthode**.	V1 · 87

Liste de contrôle « critique de document » (format le plus fréquent)

#	Je vérifie	#	Je vérifie
1	Destinataire et organe de nomination (AGO ou associés, y compris pour l'ALPE ; seul le rapport ALPE sur les risques va aux dirigeants)	5	Paragraphes obligatoires : opinion, fondement, justification des appréciations, vérifications spécifiques
2	Dates et leur cohérence (clôture, arrêté, rapport, assemblée, délais)	6	Cohérence des chiffres avec les annexes du sujet
3	Signataire et sa qualité (CAC personne physique, inscription)	7	Ce qui manque : résolution, rapport, convention, suppléant…
4	Forme sociale et dénomination (bons textes pour cette forme)	**Une anomalie = constat → texte → conséquence.** (Méthode : docs/PLAN.md §3.4)	